

Regulamento de Licitações e Contratos do Consórcio Brasil Central

Apresentação e Objetivos



A presente capacitação tem por objetivo esclarecer os procedimentos administrativos necessários à **seleção do fornecedor**, conforme disciplinado pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Consórcio Brasil Central – RLC-BrC.

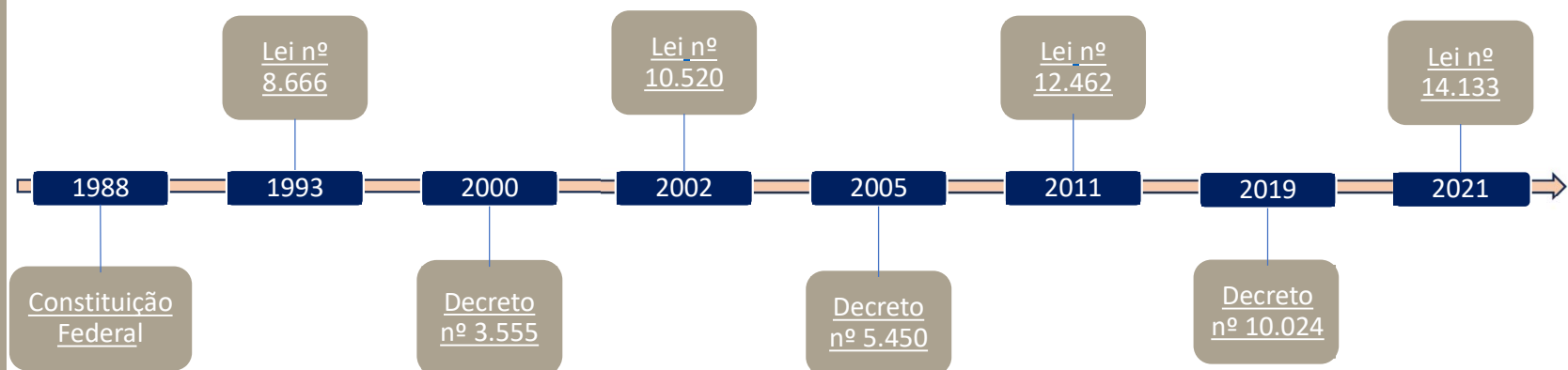
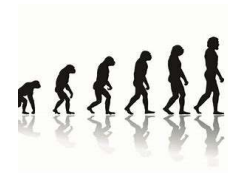
Para tanto, serão apresentadas as principais disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que restaram regulamentadas no RLC-BrC, bem como realizada análise comparativa com as rotinas constantes da Lei nº 8.666/1993.

Contextualização



- Lei nº 14.133/2021 – novo paradigma
 - Consolidação legislativa e jurisprudencial
 - Lei nº 8.666/1993 – Lei Geral
 - Lei nº 10.520/2002 – Pregão
 - Lei nº 12.462/2011 – RDC
 - Lei nº 13.303/2016 – **Estatais**
 - Decreto nº 10.024/2019 – Pregão Eletrônico
 - Instruções Normativas
 - Jurisprudência
 - Virtualização dos procedimentos
 - Portal Nacional de Contratações Públicas (publicidade, transparência e condição de eficácia das contratações)
- Coexistência de normas – divulgação até 30/12/2023

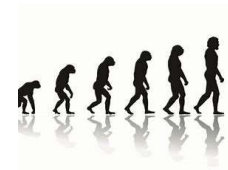
Evolução Normativa



Regulamento de Licitações e
Contratos - BrC

Prof. Vinícius Motta

Evolução Normativa Constituição Federal de 1988

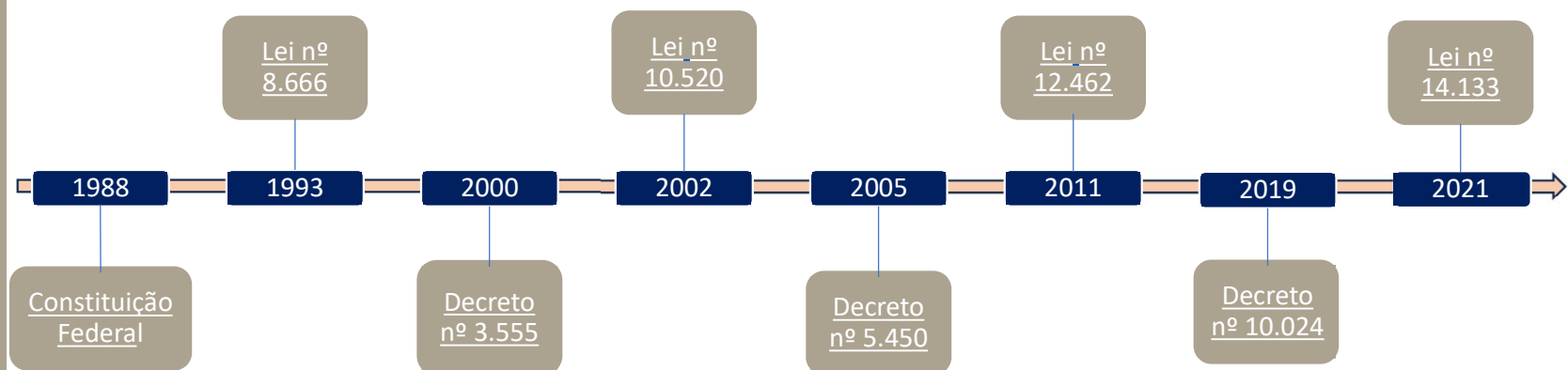
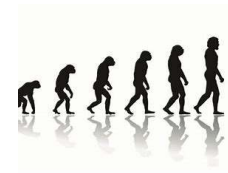


Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,** ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as **obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública** que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

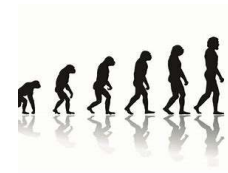
Evolução Normativa



Regulamento de Licitações e
Contratos - BrC

Prof. Vinícius Motta

Evolução Normativa Lei nº 8.666/1993

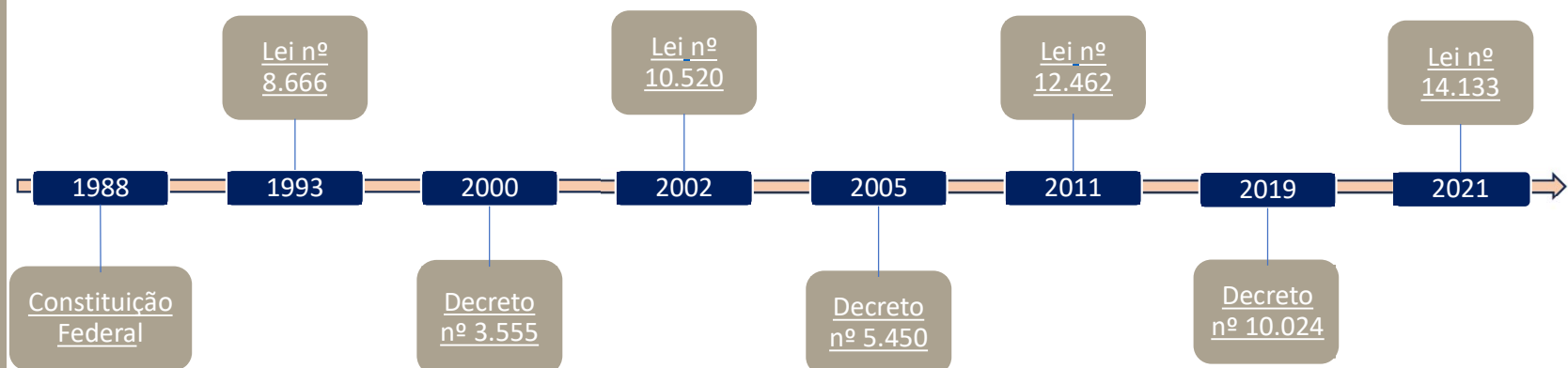
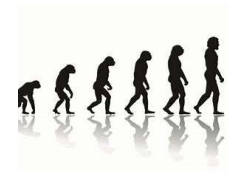


Art. 22. São modalidades de licitação:

- I** - concorrência;
- II** - tomada de preços;
- III** - convite;
- IV** - concurso;
- V** - leilão.

- Comissão de Licitação
- Prazo de publicidade (30 / 45 dias)
- Credenciamento
- Habilitação
- Julgamento de Propostas
- 2 fases recursais (5 dias úteis cada)

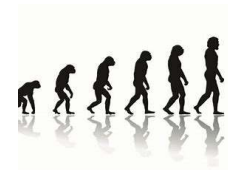
Evolução Normativa



Regulamento de Licitações e
Contratos - BrC

Prof. Vinícius Motta

Evolução Normativa Decreto nº 3.555/2000



Art. 2º Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em **sessão pública**, por meio de **propostas de preços escritas e lances verbais**.

(...)

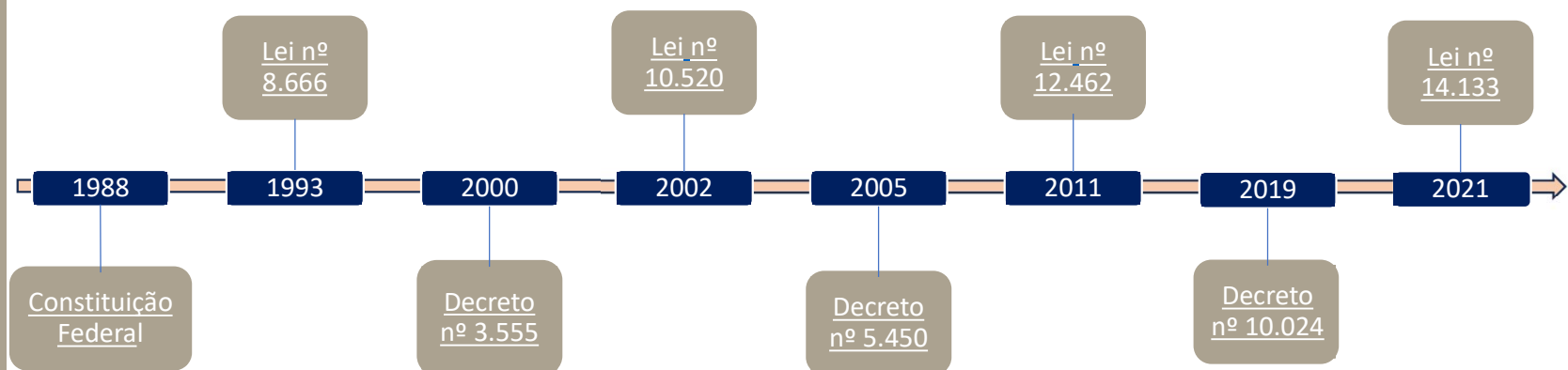
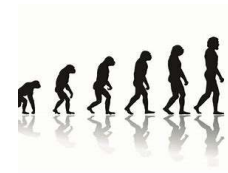
Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(...)

III - o edital fixará **prazo não inferior a oito dias úteis**, contados da publicação do aviso, para os interessados **prepararem suas propostas**;

- Julgamento de Propostas
- Habilitação
- Fase recursal única (3 dias úteis)

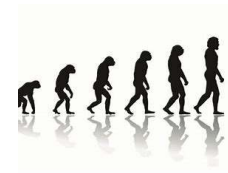
Evolução Normativa



Regulamento de Licitações e
Contratos - BrC

Prof. Vinícius Motta

Evolução Normativa Lei nº 10.520/2002



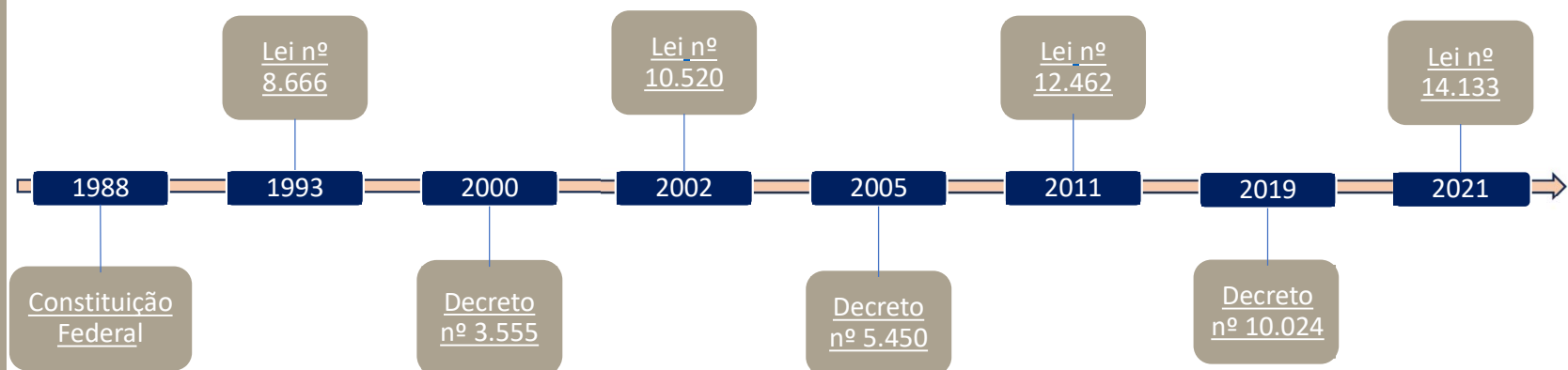
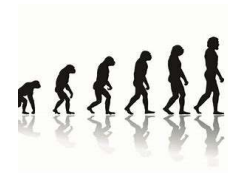
“Institui, no âmbito da **União, Estados, Distrito Federal e Municípios**, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para **aquisição de bens e serviços comuns**, e dá outras providências.”

Art. 2º

(...)

§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da **utilização de recursos de tecnologia da informação**, nos termos de regulamentação específica.

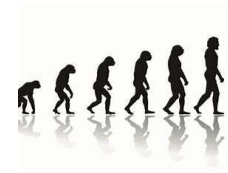
Evolução Normativa



Regulamento de Licitações e
Contratos - BrC

Prof. Vinícius Motta

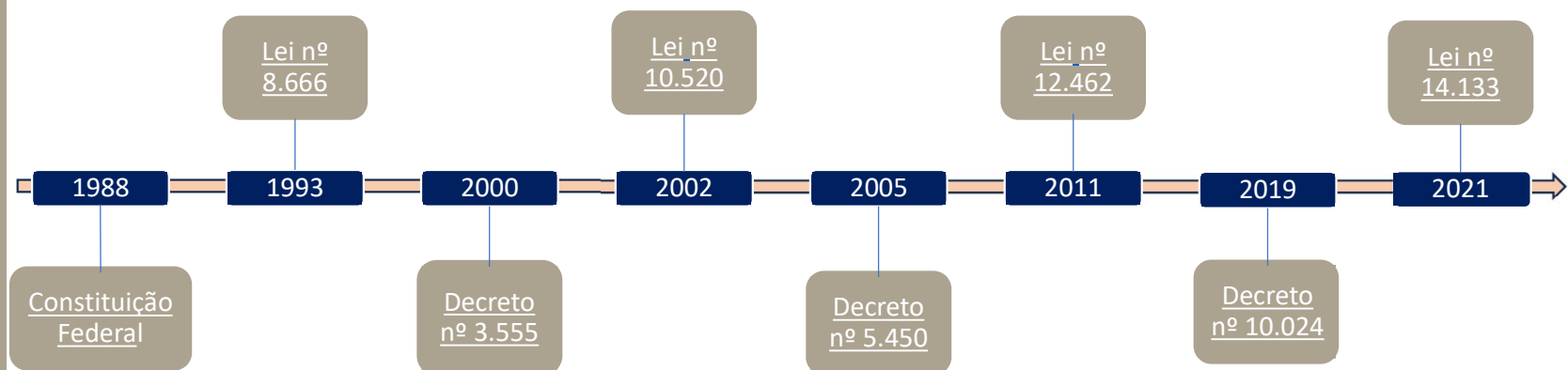
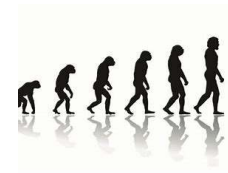
Evolução Normativa Decreto nº 5.450/2005



Art. 4º Nas licitações para **aquisição de bens e serviços comuns** será **obrigatória a modalidade pregão**, sendo **preferencial** a utilização da sua **forma eletrônica**.

- Ampla publicidade
- Transparência
- Controle Social

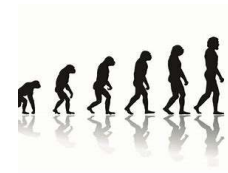
Evolução Normativa



Regulamento de Licitações e
Contratos - BrC

Prof. Vinícius Motta

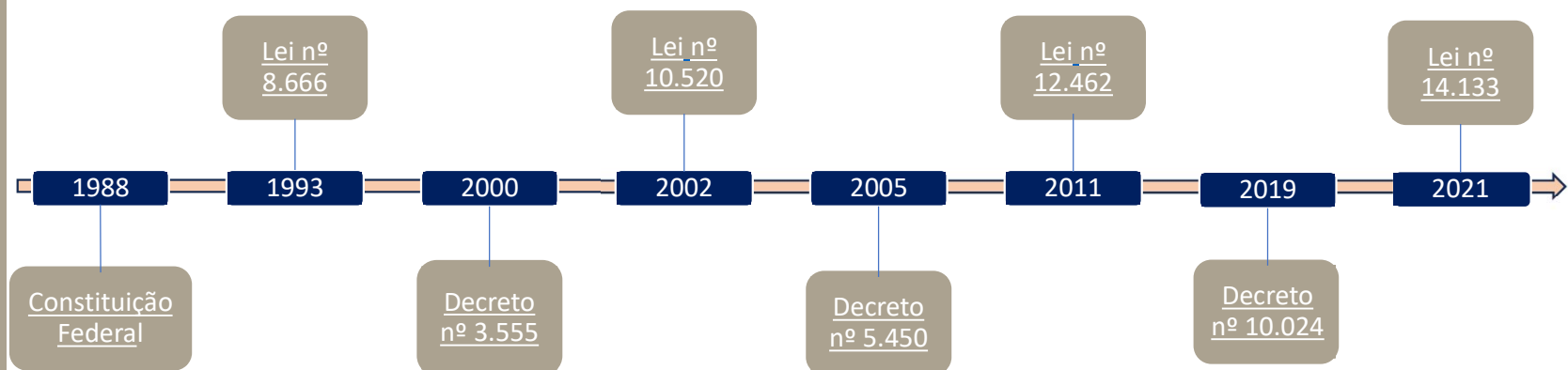
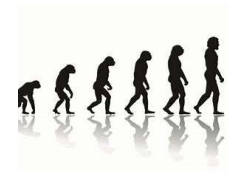
Evolução Normativa Lei nº 12.462/2011



Art. 1º É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização (...)

- Utilização limitada: Copa do mundo de futebol, olimpíadas, PAC, SUS, etc
- Foco em obras e serviços de engenharia
- Modos de disputa

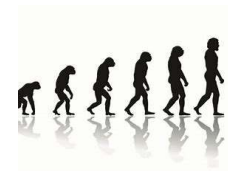
Evolução Normativa



Regulamento de Licitações e
Contratos - BrC

Prof. Vinícius Motta

Evolução Normativa Decreto nº 10.024/2019



Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na **modalidade de pregão, na forma eletrônica**, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os **serviços comuns de engenharia**, e dispõe sobre o uso da **dispensa eletrônica**, no âmbito da administração pública federal.

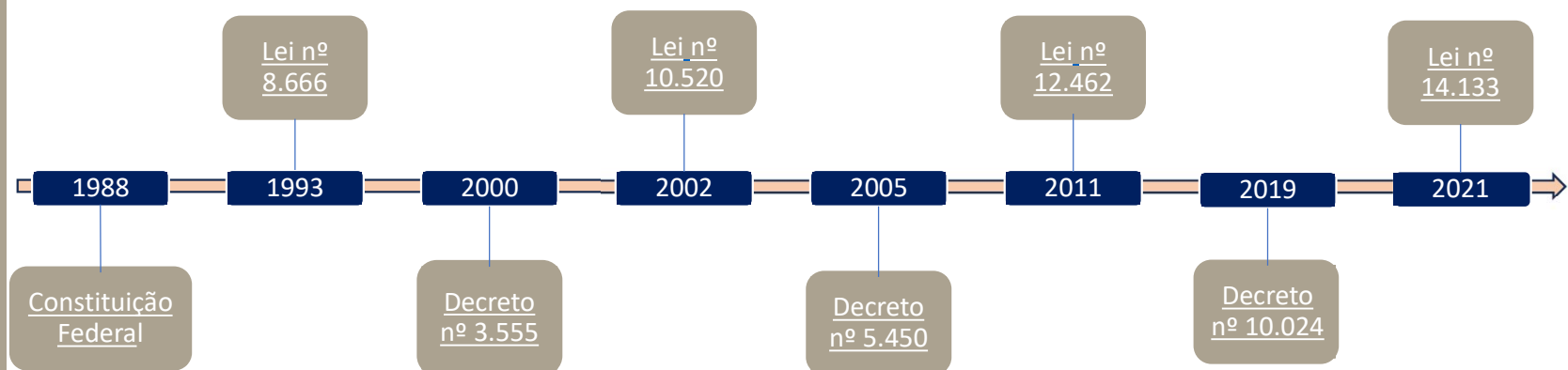
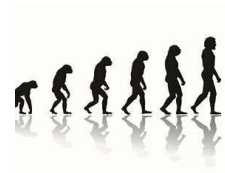
§ 1º A utilização da **modalidade de pregão, na forma eletrônica**, pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais **é obrigatória**.

(...)

§ 3º Para a **aquisição** de bens e a contratação de serviços comuns pelos **entes federativos**, com a **utilização de recursos da União** decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade de **pregão, na forma eletrônica, ou da dispensa eletrônica será obrigatória**, exceto (...)

- Modos de disputa
- Intervalo entre lances
- Obrigatoriedade de negociação

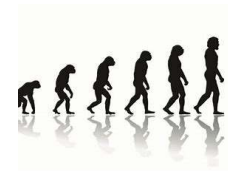
Evolução Normativa



Regulamento de Licitações e
Contratos - BrC

Prof. Vinícius Motta

Evolução Normativa Lei nº 14.133/2021



Art. 193. Revogam-se:

I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na data de publicação desta Lei;

II - em 30 de dezembro de 2023:

a) a Lei nº 8.666, de 1993;

b) a Lei nº 10.520, de 2002;

c) os art. 1º a art. 47-A da Lei nº 12.462, de 2011.

* Medida Provisória nº 1.167, de 22 de março de 2023.

Seleção do Fornecedor Escopo



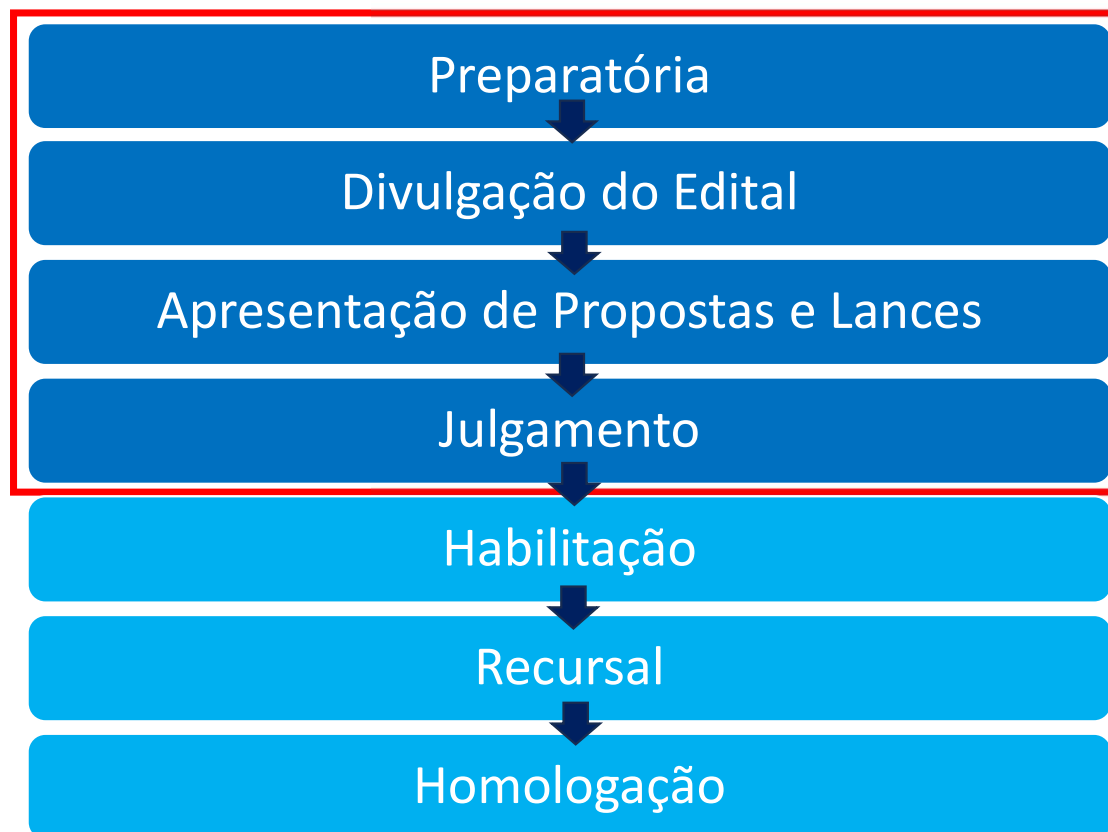
Capítulo II – Seleção do Fornecedor (arts. 103 a 142 do RLC – BrC)

- Modelagem do Procedimento
- Modalidades de Licitação
- Participação de ME/EPP
- Licitantes

Seleção do Fornecedor Introdução



Fases do Processo de Licitação (art. 17 da Lei nº 14.133/2021)



Seleção do Fornecedor Fase Preparatória



1) Formalização da Demanda (art. 94 – RLC-BrC)

- Documento de Formalização de Demanda – DFD

2) Elaboração dos artefatos de planejamento (art. 95 – RLC-BrC)

- Estudo Técnico Preliminar – ETP
- Análise de Riscos
- Termo de Referência – TR ou Projeto Básico – PB
- Pesquisa de Preços

3) Elaboração da Minuta de Edital (art. 99 – RLC-BrC)

4) Análise Jurídica (art. 100 – RLC-BrC)

Seleção do Fornecedor



Art. 99. Concluído o procedimento de estimativa de despesas, **cabará às unidades competentes a elaboração da minuta de edital** e, quando couber, da respectiva minuta de instrumento contratual a partir das minutas-padrão adotadas.

§ 1º O **Órgão Técnico deverá participar**, como órgão interveniente, da elaboração das minutas de edital, contrato e Ata de Registro de Preços (ARP), **tendo a incumbência de atestar a compatibilidade e adequação entre as minutas desses instrumentos e o Termo de Referência ou Projeto Básico.**

Seleção do Fornecedor Regulamento de Licitações e Contratos - RLC-BrC



Regulamento de Licitações e
Contratos - BrC

Prof. Vinícius Motta

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC

CAPÍTULO I DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO



Art. 3º As **contratações serão precedidas de licitação**, ressalvados os casos previstos na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Regulamento, e destinam-se a assegurar a **seleção da proposta mais vantajosa**, inclusive no que se refere ao **ciclo de vida do objeto**, e a **evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento**.

Art. 4º Nos procedimentos de contratação, devem ser observados os **princípios** da legalidade, da **imessoalidade**, da moralidade, da **publicidade**, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da **transparência**, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da **vinculação ao edital**, do **julgamento objetivo**, da segurança jurídica, da razoabilidade, da **competitividade**, da proporcionalidade, da celeridade, da **economicidade**, do desenvolvimento nacional sustentável e do **formalismo moderado**.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC

Acórdão nº 1924/2011-Plenário - Relator: RAIMUNDO CARREIRO



Constitui-se **excesso de rigor** a desclassificação de licitantes por conta de erro formal na apresentação da proposta e da documentação exigida.

Acórdão nº 11907/2011-Segunda Câmara - Relator: AUGUSTO SHERMAN

Não se desclassifica propostas de licitante pelo descumprimento de **exigências pouco relevantes**, em respeito ao princípio do **formalismo moderado** e da obtenção da proposta mais vantajosa à Administração.

Acórdão 357/2015-Plenário - Relator: BRUNO DANTAS

Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à desclassificação da licitante. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo (...)

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC

Acórdão 719/2018-Plenário - Revisor: BENJAMIN ZYMLER



O fato de o licitante apresentar **composição de custo unitário** contendo salário de categoria profissional inferior ao piso estabelecido em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho é, em tese, somente **erro formal, o qual não enseja a desclassificação da proposta, podendo ser saneado** com a apresentação de nova composição de custo unitário desprovida de erro, em face do princípio do formalismo moderado e da supremacia do interesse público.

Acórdão 988/2022-Plenário - Relator: ANTONIO ANASTASIA

Na **falta de documento** relativo à fase de habilitação em pregão que consista em **mera declaração** do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, **deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento** da falha, em respeito aos princípios do **formalismo moderado** e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



CAPÍTULO II DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Seção I Da modelagem do procedimento

Art. 103. A seleção do fornecedor será realizada mediante processo de **licitação pública** que assegure **igualdade de condições** a todos os concorrentes, **ressalvados** os casos especificados na legislação quando se admite a **contratação direta**.

Art. 104. A **modelagem** da licitação, no tocante à **modalidade, rito** procedimental, **critério de julgamento** de proposta e **modo de disputa**, será estruturada de acordo com o **ato convocatório**, observadas as **características do objeto** e as **considerações técnicas, mercadológicas e de gestão** constantes dos **artefatos de planejamento da contratação**.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



ATENÇÃO!

Art. 99. Concluído o procedimento de estimativa de despesas, **cabará às unidades competentes a elaboração da minuta de edital** e, quando couber, da respectiva minuta de instrumento contratual a partir das minutas-padrão adotadas.

§ 1º O **Órgão Técnico deverá participar**, como órgão interveniente, da elaboração das minutas de edital, contrato e Ata de Registro de Preços (ARP), **tendo a incumbência de atestar a compatibilidade e adequação entre as minutas desses instrumentos e o Termo de Referência ou Projeto Básico.**

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Subseção I Dos modos de disputa

Art. 105. As licitações poderão adotar os **modos de disputa aberto, fechado ou combinado**.

Art. 106. No modo de disputa **aberto**, os licitantes apresentarão suas propostas em sessão pública por meio de **lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado**.

§ 1º O instrumento convocatório **poderá** estabelecer **intervalo mínimo de diferença** de valores **entre os lances**, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

§ 2º A utilização do **modo** de disputa **aberto** será **vedada** quando adotado o critério de julgamento de **técnica e preço**.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 107. Caso a licitação de **modo** de disputa **aberto** seja realizada sob a forma **presencial**, serão adotados, adicionalmente, os seguintes procedimentos:

I - as propostas iniciais serão classificadas de acordo com a **ordem de vantagem**;

II - o agente de contratação, o pregoeiro ou a comissão de licitação **convidará individual e sucessivamente os licitantes**, de forma sequencial, a apresentar **lances verbais**, a **partir** do autor da proposta **menos vantajosa**, seguido dos demais; e

III - a **desistência** do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará sua **exclusão da etapa de lances verbais** e a **manutenção do último preço** por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas, **exceto** no caso de **ser** o detentor da **melhor proposta**, hipótese em que **poderá apresentar novos lances sempre que esta for coberta**, observado o disposto no § 1º do art. 111 deste Regulamento.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



ATENÇÃO!

Art. 5º As seguintes diretrizes devem ser observadas nas contratações conduzidas pelo BrC:

(...)

Parágrafo único. É vedada a realização de licitações no formato presencial, com exceção daquelas autorizadas previamente de forma motivada pelo Conselho de Administração, casos em que a sessão pública deverá ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 108. O instrumento convocatório **poderá** estabelecer a possibilidade de **apresentação de lances intermediários pelos licitantes durante a disputa aberta.**

Parágrafo único. São considerados intermediários os lances:

I - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas superiores ao último lance dado pelo próprio licitante, quando adotado o julgamento pelo **critério do maior lance**; ou

II - iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, quando adotados os **demaís critérios de julgamento.**

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 109. Após a definição da melhor proposta, se a **diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar** for de, **pelo menos, 5% (cinco por cento)**, a comissão de licitação **poderá** admitir o **reinício da disputa aberta**, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações, conforme o disposto no § 4º do art. 56 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 1º Após o reinício previsto no caput, os licitantes serão **convocados a apresentar lances**.

§ 2º Os licitantes poderão apresentar lances nos termos do art. 116 deste Regulamento.

§ 3º Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 110. No **modo** de disputa **fechado**, as propostas apresentadas pelos licitantes serão **sigilosas até a data e hora designadas** para sua divulgação.

§ 1º A **utilização isolada do modo de disputa fechado** será **vedada** quando adotados os critérios de julgamento de **menor preço ou de maior desconto**.

§ 2º No caso de licitação **presencial**, as propostas deverão ser apresentadas em **envelopes lacrados, abertos em sessão pública e ordenadas conforme critério de vantajosidade**.

Art. 111. O instrumento convocatório **poderá** estabelecer que a **disputa** seja realizada em **duas etapas, sendo a primeira eliminatória**.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 112. Os **modos de disputa** poderão ser **combinados** da seguinte forma:

I - caso o procedimento se **inicie** pelo modo de disputa **fechado**, serão classificados para a etapa subsequente os licitantes que apresentarem as **3 (três) melhores propostas**, iniciando-se então a disputa **aberta** com a apresentação de lances sucessivos (...)

II - caso o procedimento se **inicie** pelo modo de disputa **aberto**, os licitantes que apresentarem as **3 (três) melhores propostas** oferecerão **propostas finais, fechadas**.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



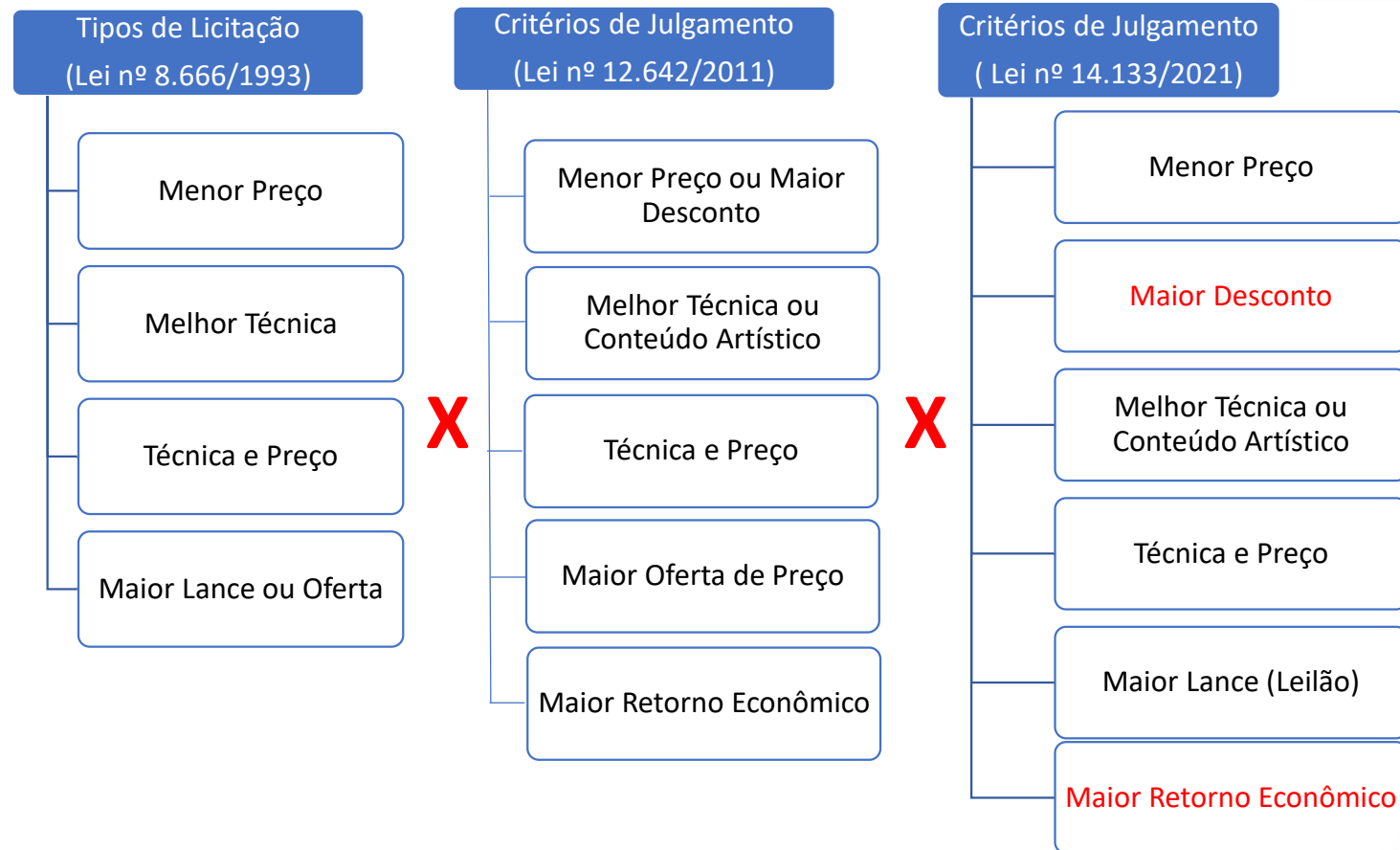
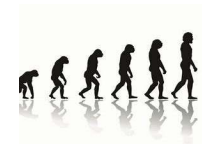
Subseção II

Dos critérios de julgamento

Art. 113. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios:

- I - menor preço;
- II - maior desconto;
- III - melhor técnica ou conteúdo artístico;
- IV - técnica e preço;
- V - maior lance, no caso de leilão;
- VI - maior retorno econômico.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 114. O critério de julgamento pelo menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço, considerará o **menor dispêndio para a Administração**, desde que o **estudo técnico preliminar** aponte objetivamente a relevância dos custos indiretos para a definição da **despesa total com a contratação**.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, a **proposta de preços do licitante deverá conter expressamente os parâmetros de menor dispêndio** previstos no edital.

Art. 115. Nas licitações com critério de julgamento por **maior desconto**, o percentual de **desconto** apresentado pelos licitantes incidirá **linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do edital**.

Art. 116. O julgamento por **técnica e preço** considerará a **maior pontuação** obtida a partir da ponderação, segundo **fatores objetivos previstos no edital**, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta, na **proporção máxima de 70% (setenta por cento) de valoração para a proposta técnica**.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



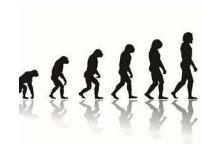
Art. 117. No julgamento por **melhor técnica, por técnica e preço ou melhor conteúdo artístico**, a atribuição de notas a **quesitos de natureza técnica ou artística** será realizada por **banca específica para tal finalidade, com número ímpar de membros**, sendo, ao menos, **1 (um) servidor efetivo ou empregado público pertencente aos quadros permanentes do órgão ou entidade contratante**.

§ 1º Excepcionalmente, de forma justificada, **poderão ser contratados profissionais por conhecimento técnico, experiência ou renome** na avaliação dos quesitos especificados no edital **para compor a banca de que trata o caput**.

§ 2º O edital **poderá estabelecer pontuação mínima para as propostas técnicas**, cujo não atingimento acarretará a **desclassificação** do licitante.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC

Modalidades de Licitação



Lei nº 8.666/1993

Concorrência

Tomada de Preços



Concurso

Leilão

Decreto nº 3.555/2000 –
Decreto nº 10.024/2019

Pregão

Lei nº 14.133/2021

Concorrência

Pregão

Concurso

Leilão

Diálogo Competitivo

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC

Seção II Das modalidades de licitação

Subseção I Da concorrência e do pregão



Art. 118. Quando adotada a modalidade **concorrência ou pregão**, a licitação será estruturada conforme o **rito procedimental ordinário** previsto no caput do **art. 17** da Lei nº 14.133, de 2021.

§ 1º A **aplicação excepcional** da possibilidade de **inversão das fases** de habilitação e julgamento das propostas prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, fica **condicionada à indicação circunstanciada da expectativa dos ganhos de eficiência e vantajosidade**, notadamente quando:

I - for estabelecido para o **julgamento das propostas procedimentos de análise e exigências que tornem tal fase mais morosa**, evidenciando o ganho de celeridade e segurança decorrente da antecipação da habilitação;

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



II - em razão dos certames anteriores, **for plausível** a conclusão de que a realização da fase de lances apenas entre as licitantes que já tenham demonstrado o atendimento às exigências de habilitação **representaria uma disputa mais qualificada e ofertas presumidamente exequíveis**.

§ 2º Compete à área técnica a apreciação dos motivos e a deliberação acerca da admissibilidade de inversão de fases de que trata o § 1º deste artigo.

§ 3º Em caso de licitação deserta ou fracassada com participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado procedimento licitatório amplo, hipótese em que os atos administrativos já praticados, inclusive os pareceres técnicos e jurídicos, **poderão ser aproveitados na nova licitação**.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Pregão:

- Adoção obrigatória
- Bens e Serviços Comuns
- Critérios de julgamento: menor preço ou maior desconto
- Modos de disputa: vedação ao uso isolado do modo fechado
- Publicidade mínima: 8 dias úteis (bens) e 10 dias úteis (serviços)

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Concorrência:

- Contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia
- Critérios de julgamento: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço ou maior retorno econômico.
- Rito procedimental comum
- Modos de disputa: vedação ao uso isolado do modo fechado para o critério de menor preço ou maior desconto e isolado do modo aberto para técnica e preço

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC

Concorrência:

- Publicidade mínima:
 - Aquisição de bens:
 - 8 dias úteis (menor preço ou de maior desconto);
 - 15 dias úteis (demais critérios de julgamento).
 - Serviços e obras:
 - menor preço ou maior desconto:
 - 10 dias úteis (comuns);
 - 25 dias úteis (especiais);
 - contratação integrada: 60 dias úteis
 - contratação semi-integrada e demais casos: 35 dias úteis
 - Licitações maior lance: 15 dias úteis
 - Licitações técnica e preço: 35 dias úteis



Seleção do Fornecedor – RLC-BrC

Lei nº 14.133/2021



Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
(...)

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser **objetivamente definidos** pelo edital, por meio de **especificações usuais de mercado**;

XIV - bens e serviços especiais: aqueles que, por sua **alta heterogeneidade ou complexidade**, **não podem ser descritos na forma do inciso XIII** do caput deste artigo, **exigida justificativa prévia do contratante**;
(...)

Art. 29.
(...)

Parágrafo único. O **pregão não se aplica** às contratações de **serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia**, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea “a” do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Instrução Normativa nº 05/2017 – SEGES/ MPDG

Art. 14. Os serviços considerados **comuns** são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser **objetivamente definidos** pelo ato convocatório, por meio de **especificações usuais do mercado**.

Parágrafo único. Independentemente de sua complexidade, os serviços **podem ser enquadrados na condição de serviços comuns**, desde que atendam aos requisitos dispostos no caput deste artigo.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Subseção II Do leilão

Art. 119. Leilão é a modalidade de licitação para **alienação de bens imóveis** ou de bens **móveis** inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance.

Art. 120. Nas licitações realizadas na modalidade leilão, serão observados os seguintes procedimentos operacionais:

I - realização de **avaliação prévia dos bens** a serem leiloados, que deverá ser feita com base nos seus **preços de mercado**, a partir da qual serão fixados os **valores mínimos para arrematação**;

II - designação de um **agente de contratação para atuar como leiloeiro**, o qual contará com o auxílio de **equipe de apoio** conforme disposto no art. 9.º deste Regulamento, ou, **alternativamente**, contratação de um **leiloeiro oficial** para conduzir o certame;

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



III - elaboração do **edital de abertura** da licitação contendo informações sobre a **descrição dos bens**, seus **valores** mínimos, **local** e **prazo para visita**ção, **forma e prazo para pagamento** dos bens arrematados, **condições para participação**;

IV - realização da **sessão pública** em que serão recebidos os lances e, ao final, declarados os vencedores dos lotes licitados.

§ 1º O edital **não** deverá exigir a comprovação de **requisitos de habilitação** por parte dos licitantes.

§ 2º A sessão pública deverá ser realizada **preferencialmente de forma eletrônica**, por meio de plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade dos atos nela praticados.

§ 3º A realização do leilão por **agente de contratação é preferencial**, devendo ser **justificada a opção pela contratação de leiloeiro oficial** no procedimento interno da licitação.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 121. Os bens e direitos arrematados serão **pagos, preferencialmente, à vista, admitindo-se** o pagamento mediante **entrada** em percentual **não inferior a vinte por cento** e o restante no prazo e forma estabelecidos em edital.

§ 1º No caso de **pagamento parcelado**, o bem será **entregue após o pagamento integral, salvo prestação de garantia** sobre o valor total remanescente.

§ 2º O **valor recolhido** à Administração **não será devolvido**.

§ 3º O instrumento convocatório estabelecerá as **condições para a entrega do bem ao arrematante**.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Subseção III Do concurso

Art. 122. Concurso é a modalidade de licitação para escolha de **trabalho técnico, científico ou artístico**, cujo critério de julgamento será o de **melhor técnica ou conteúdo artístico**, e para **concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor**.

Art. 123. O concurso observará as regras e condições previstas em **edital**, que indicará:

- I - a qualificação exigida dos participantes;
- II - as diretrizes e formas de apresentação do trabalho;
- III - as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedido ao vencedor.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Parágrafo único. Nos concursos destinados à **elaboração de projeto**, o vencedor **deverá ceder** à Administração Pública, nos termos do art. 93 da Lei nº 14.133, de 2021, **todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes.**

Art. 124. No caso de licitação pela modalidade concurso, o **edital poderá prever** que o **vencedor** do concurso possa **ser contratado para a elaboração do anteprojeto, projeto básico e/ou projeto executivo, podendo subcontratar os projetos complementares** desde que as subcontratadas possuam a qualificação técnica mínima exigida no instrumento convocatório.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 125. O **edital** para a modalidade concurso deverá:

- I** - definir o **número de etapas** e o **nível de desenvolvimento das propostas**;
- II** - prever a obrigatoriedade do **anonimato dos concorrentes** para concursos em uma etapa e, nos casos de concursos com mais de uma etapa, seja preferencialmente garantido o anonimato;
- III** - indicar os membros da **comissão especial**, que, no caso de projetos de engenharia e/ou arquitetura, **poderá ser composta por arquitetos e urbanistas e/ou engenheiros, agentes públicos ou não**;
- IV** - indicar como **presidente da comissão especial servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes** da Administração Pública;
- V** - estabelecer que a **decisão da comissão especial é soberana**;
- VI** - no caso de concurso para a contratação de projetos, exigir, conforme estabelecido neste Regulamento, a **adoção preferencial da Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling – BIM)** ou tecnologias e processos integrados **similares** ou mais avançados que venham a substituí-la, para entrega dos projetos a serem contratados.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC Diálogo Competitivo



Lei nº 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

XLII - diálogo competitivo: modalidade de licitação para contratação de **obras, serviços e compras** em que a Administração Pública realiza **diálogos com licitantes previamente selecionados** mediante critérios objetivos, com o intuito de **desenvolver uma ou mais alternativas** capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes **apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos**;

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC Diálogo Competitivo



Lei nº 14.133/2021

Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é **restrita a contratações** em que a Administração:

I - vise a contratar objeto **que** envolva as seguintes condições:

- a) **inovação tecnológica ou técnica;**
- b) **impossibilidade** de o órgão ou entidade ter sua **necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado;** e
- c) **impossibilidade** de as **especificações técnicas** serem **definidas com precisão suficiente pela Administração;**

II - verifique a necessidade de **definir e identificar os meios e as alternativas** que possam satisfazer suas necessidades, com **destaque** para os seguintes aspectos:

- a) a **solução técnica mais adequada;**
- b) os **requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida;**
- c) a **estrutura jurídica ou financeira do contrato;**

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC Diálogo Competitivo



RLC-BrC

Art. 10. A comissão de contratação permanente ou especial deverá ser formada por, no mínimo, **3 (três) membros**, devendo a **maioria dos integrantes ser servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes ao quadro permanente** da Administração Pública.

§ 1º Caso a licitação seja realizada na modalidade **diálogo competitivo**, a **comissão** de contratação **deverá** ser composta de, pelo menos, **3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes** da Administração Pública, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC

Subseção IV

Do diálogo competitivo



Art. 126. O diálogo competitivo, conforme definição contida no Anexo I deste Regulamento, observará as regras e condições previstas em edital, que indicará:

I - a **qualificação** exigida dos participantes;

II - as **diretrizes** e **formas** de apresentação do **trabalho**;

III - as **condições** de realização e a **remuneração** a ser concedida àquele ou àqueles que apresentarem a melhor ou melhores soluções;

IV - o **número mínimo de interessados** a ser observado pela Administração para que haja o diálogo.

§ 1º A **habilitação** dos licitantes deverá ocorrer **antes da fase do diálogo**.

§ 2º Para o estabelecimento do **número mínimo** de que trata o inciso IV do caput deste artigo, os critérios de seleção e de classificação devem obedecer a um **padrão objetivo**.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 127. O procedimento do **diálogo competitivo** observará as seguintes **fases**, em sequência:

I - qualificação;

II - diálogo;

III - apresentação e julgamento das propostas.

§ 1º Nas fases da **qualificação** dos candidatos interessados em participar do diálogo e julgamento das propostas, as decisões tomadas pela Administração devem ocorrer com base em **critérios objetivos**.

§ 2º Os licitantes **não habilitados** ficam **impedidos** de participar da fase de **diálogo**.

§ 3º As **fases** previstas dos **incisos I e III** do caput **não poderão ser sigilosas** e deverão ser estabelecidas no instrumento convocatório com **rigidez** e **transparência**.

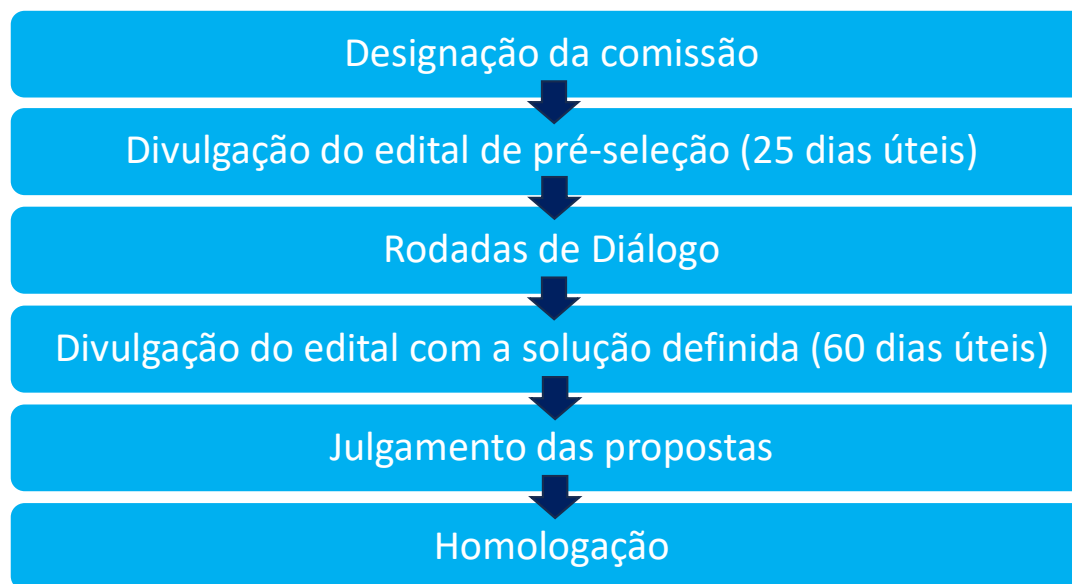
§ 4º A **fase** relativa ao **inciso III** do caput é a **fase competitiva** do certame.

§ 5º O **diálogo** só será tornado **público** na fase competitiva.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Etapas



Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 128. A fase de **qualificação** inicia-se com a apresentação da **candidatura dos interessados** em participar da licitação.

§ 1º O **instrumento convocatório** estabelecerá o **prazo máximo** para as candidaturas.

§ 2º O candidato deverá, na fase de **qualificação**, **demonstrar a capacidade de realizar o objeto da licitação**, com as informações e documentos necessários previstos nos artigos 67 e 69 da Lei nº 14.133, de 2021, e no instrumento convocatório.

Art. 129. **Não há óbice** que as **propostas iniciais** dos licitantes sejam **alteradas** para se atingir a solução adequada à necessidade da Administração **em função do diálogo** mantido com a comissão especial designada pela autoridade adjudicatária.

Art. 130. **Poderão participar da fase de diálogo** os candidatos que forem **habilitados** na forma do § 2º do art. 127 deste Regulamento e os que preencherem os **requisitos mínimos de qualificação** estabelecidos no instrumento convocatório.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



§ 1º Serão **convidados** para o diálogo os **candidatos habilitados qualificados na fase I** de que trata o art. 127 ou, se houver previsão no instrumento convocatório, de acordo com o § 3º do art. 134, ambos deste Regulamento.

§ 2º Caso haja mais de 3 (três) candidatos, porém não tenha sido atingido o número mínimo de qualificados, a comissão especial **poderá decidir pela continuidade do procedimento com o início do diálogo.**

§ 3º O instrumento convocatório deverá prever **requisitos mínimos** para que se estabeleça se a **solução** oferecida pelos candidatos **é aceitável, sob pena de desqualificação** daqueles que oferecerem soluções impróprias para o atendimento das necessidades.

§ 4º Serão **desqualificados** aqueles que oferecerem **soluções impróprias** para o atendimento das necessidades.

§ 5º O edital **poderá** prever a **concessão de prêmio ou remuneração** ao licitante que tiver sua solução escolhida e adotada pelo licitante vencedor.

§ 6º No caso previsto no § 5º do caput deste artigo, o valor do **prêmio** ou da **remuneração** bem como a forma de pagamento **deverá constar no edital de seleção.**

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



§ 7º No **caso** em que a **solução seja o resultado da mescla de mais de uma das soluções apresentadas** durante o diálogo, conforme prevê o art. 133 deste Regulamento, o valor da **remuneração** de que trata o § 4º deste artigo deverá ser **dividido** entre aqueles que as apresentaram.

§ 8º O edital deverá prever que o licitante **autor da solução** adotada deverá **ceder todos os direitos patrimoniais a ela relativos** à Administração Pública, hipótese em que **poderão ser livremente utilizados e alterados** por ela em outras ocasiões, **sem necessidade de nova autorização de seu autor**.

Art. 131. O **diálogo** será realizado **individualmente com cada um dos candidatos**, e a Administração, **até que seja encerrada esta fase**, deverá **garantir o sigilo relativo das soluções apresentadas pelos candidatos**.

§ 1º A Administração poderá **revelar pontos específicos** da solução de um candidato aos demais **somente sob a autorização do proponente**.

§ 2º O tratamento aos candidatos deve preservar a **isonomia** com a **igualdade de tratamento a todos os candidatos**, de modo que as informações fornecidas não confirmem vantagens a nenhum dos candidatos.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 132. A fase do diálogo poderá ser dividida em **subfases**, conforme critérios estabelecidos no instrumento convocatório, de modo que **soluções possam ser eliminadas de forma gradativa**.

Parágrafo único. O diálogo será **encerrado** quando a **comissão especial** designada **concluir** que **houve uma ou mais soluções**, ou quando concluir que **não houve solução apta** a atender às necessidades que a Administração esposou no instrumento convocatório.

Art. 133. Não há óbice, desde que os respectivos **proponentes autorizem**, que a **solução** seja o resultado da **mescla** de mais de uma das soluções apresentadas durante o diálogo.

Art. 134. Finalizado o diálogo, a Administração deverá convocar os candidatos para **apresentarem as respectivas propostas**.

§ 1º As propostas a que se refere o caput serão **julgadas** com base nos **critérios** previstos no **instrumento convocatório**.

§ 2º A fase de julgamento da proposta é **restrita** aos **licitantes habilitados e qualificados** na fase de qualificação.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



§ 3º No caso de subdivisão de fase, o instrumento convocatório poderá prever que os **candidatos** que forem **desqualificados** na **primeira subfase** da fase de diálogo, na forma do § 3º do art. 130 deste Regulamento, fiquem **impedidos de participar** da fase de **julgamento** das propostas.

§ 4º Como **requisito para a contratação**, o licitante mais bem classificado deverá apresentar a **habilitação fiscal, social e trabalhista**, conforme dispõe o art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

§ 5º A comissão especial, após **encerrada a fase do diálogo e antes da divulgação do edital** de convocação dos licitantes aptos a participar **da fase de julgamento das propostas**, deverá **anexar aos autos os registros e as gravações em áudio e vídeo realizados durante a negociação**.

Art. 135. A divulgação do **edital** deverá ocorrer da mesma forma que se deu a do instrumento convocatório e deverá ser **publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Diário Oficial, em jornais de grande circulação e no sítio eletrônico do BrC**.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 136. Para o julgamento da proposta mais vantajosa na modalidade diálogo competitivo, deverão ser adotados os **critérios de julgamento técnica e preço, melhor técnica** ou, no caso de se visar um contrato de eficiência, o critério de **maior retorno econômico**.

Art. 137. Eventuais **impugnações e recursos** relativos ao diálogo competitivo devem ser apresentadas no prazo de **5 (cinco) dias a contar da respectiva publicação do último ato de cada uma das fases** dispostas no art. 127 deste Regulamento, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC

Seção III



Da participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equivalentes

Art. 138. Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido **tratamento favorecido, diferenciado e simplificado** para as **microempresas e empresas de pequeno porte**, objetivando:

I - a promoção do **desenvolvimento econômico e social no âmbito regional e municipal**;

II - ampliação da **eficiência das políticas públicas**;

III - o incentivo à **inovação tecnológica**.

§ 1º O disposto neste Regulamento aplica-se também às **sociedades cooperativas** que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 2º O **microempreendedor individual (MEI)** é modalidade de **microempresa**, podendo fazer jus aos benefícios deste Regulamento, nos termos estabelecidos pelo edital de licitação.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 139. As disposições do **tratamento favorecido, diferenciado simplificado** para as microempresas e empresas de pequeno porte **não são aplicadas**:

I - no caso de **licitação** para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, **ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida** para fins de **enquadramento** como empresa de pequeno porte;

II - no caso de contratação de **obras e serviços de engenharia**, às licitações cujo **valor estimado for superior à receita bruta máxima** admitida para fins de **enquadramento** como empresa de pequeno porte.

§ 1º A obtenção de **benefícios** a que se refere o art. 138 deste Regulamento fica **limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte** que, no ano-calendário de realização da licitação, **ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida** para fins de **enquadramento** como empresa de pequeno porte, devendo-se exigir do licitante **declaração de observância desse limite na licitação**.

§ 2º Nas **contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano**, será **considerado o valor anual** do contrato na aplicação dos limites previstos no caput e no § 1º deste artigo.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Art. 140. Para as licitações por **Sistema de Registro de Preços** que contemplem **cotas reservadas** a microempresas e empresas de pequeno porte e **cotas abertas** à ampla concorrência para um mesmo objeto, o Órgão Gerenciador:

I - organizará os quantitativos individuais destinados aos Órgãos Participantes;

II - deverá dar prioridade de consumo das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender às quantidades ou condições do pedido, justificadamente.

Parágrafo único. As adesões e contratações serão autorizadas **preferencialmente sobre a cota reservada** às microempresas e empresas de pequeno porte, **com a anuência** da respectiva detentora, **até o limite estabelecido na referida cota em face da totalidade do objeto**, sendo as demais adesões e contratações autorizadas sobre a cota remanescente, consultada a detentora desta última cota.

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



Seção IV Do licitante

Art. 141. Caberá ao **licitante** interessado em participar da licitação, na forma eletrônica:

- I - credenciar-se previamente** no sistema eletrônico utilizado no certame;
- II - remeter, no prazo estabelecido,** exclusivamente via sistema ou correio eletrônico, os **documentos de habilitação e a proposta** quando classificado em primeiro lugar e **os documentos complementares**;
- III - responsabilizar-se** formalmente pelas **transações efetuadas em seu nome**, assumir como **firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances**, inclusive os **atos praticados diretamente ou por seu representante**, excluía a responsabilidade do provedor do sistema, do órgão ou da entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de **uso indevido da senha**, ainda que por terceiros;

Seleção do Fornecedor – RLC-BrC



IV - acompanhar as operações no **sistema eletrônico** durante o processo licitatório e **responsabilizar-se** pelo ônus decorrente da **perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas** pelo sistema ou de sua **desconexão**;

V - comunicar imediatamente ao **provedor do sistema** qualquer acontecimento que possa **comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha**, para imediato bloqueio de acesso;

VI - utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do certame na forma eletrônica; e

VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

Art. 142. Os **interessados** em participar de licitações **devem dispor de chave de identificação e senha** pessoal do sistema de compras eletrônicas indicados no instrumento convocatório.

Obrigado!